

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/424

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 102 בחוק המים, התשי"ט–1959¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 102, בסופו יבוא "ובלבד שלא תופסק אספקת המים לרשות מקומית או למועצה אזורית".
2. ביטול סעיף 114 א סעיף 114א לחוק העיקרי – בטל.

דבריו הסבר

הצעת החוק מוגשת בעקבות מספר מקרים שבהם ניתקה חברת מקורות את אספקת המים למועצות מקומיות בשל חוב כספי. ניתוק המים לכלל התושבים, לרבות תושבים ששילמו בעבור המים לרשות מקומית או למועצה אזורית, מהווה ענישה קולקטיבית הכרוכה בגרימת סבל ומצוקה בלתי נסבלים. אמנם, בשנת 2004 תוקן החוק, ונקבע בו כי לא תופסק אספקת מים לרשות מקומית אשר שילמה לפחות 80% מהתשלומים המגיעים לספק המים, אולם הסדר זה אינו מספק. לפיכך, מוצע לאסור כליל על ספקי מים, בין היתר חברת מקורות, להפסיק את אספקת המים לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות בשל חוב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה, על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/75/17; הוסרה מסדר היום ביום כ"א באייר התשס"ז (9 במאי 2007); פ/2839/17; פ/311/18; פ/1152/19; הוסבה להצעה לסדר היום ביום י"ט באדר א' התשע"ד (19 בפברואר 2014)), ועל שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/804/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ג בסיוון התשע"ח (6 ביוני 2018); פ/5512/20; פ/1373/23; פ/2192/24).

הצעת החוק זהה לפ/2192/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.